

0007830-66.2016.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... possui maus antecedentes (condenação por crime de tráfico de entorpecentes no processo criminal nº 17368-23.2006, fls. 206/207 c.c. fls. 180, com pena corporal julgada extinta em 08/09/2008 e a de multa em 27/10/2010).

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0007830-66.2016.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - IP 278/2016 - 7º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Lourenço da Silva

Contr. nº 2016/000629

Aos 24 de agosto de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu FERNANDO LOURENÇO DA SILVA (Penitenciária de Pacaembu). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PC Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira e Manoel Alves Pereira

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia do acusado e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagem exibida durante a audiência).

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa. Foi dada ciência as partes da certidão da VEC de fls. 245.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da testemunha Manoel, o réu permaneceu sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Manoel e PC Marcelo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público nada foi requerido.

Pela Defesa foi requerida a juntada da cópia da denúncia referente aos fatos ocorridos na prisão do acusado em 24/02.

Pela MM Juíza foi deferida a juntada e dado ciência à acusação.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). FERNANDO LOURENÇO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2, incisos I, II e V, do Código Penal. De acordo com a denúncia (fls. 167/169), no dia 10 de fevereiro de 2016, às 13h10, na Rua Jacobo Bergamin, nº 200, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, juntamente com indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo a vítima em seus poderes, restringindo sua liberdade, 12 botijões de gás, pertencentes ao estabelecimento Onogás1, bem como um aparelho celular pertencente a Manoel Alves Pereira. O processo teve trâmite regular, a vítima e testemunha foram ouvidas e, após, o réu interrogado. É este o relato do necessário. A ação penal é parcialmente procedente. Em seu interrogatório, o acusado confessou a prática delitiva, mas disse que agia com um simulacro. Falou que os roubos eram encomendados sempre pelo Dé do Gás, que queria quebrar a concorrência, inclusive o roubo apurado neste feito. No mesmo sentido, o restante da prova produzida nos autos. A materialidade delitiva restou demonstrada a fls. 19 e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria delitiva. Com efeito, a vítima (fls. 11), na fase informativa, relatou o ocorrido. Em juízo contou que ligaram na empresa para entrega de gás. Foi até o endereço e lá chegando saíram 3 com revólver na mão. Ingressaram 2 no carro e foram junto com o carro e com o gás até outro bairro. Ficou um tempo. Chegou outro carro e transportaram os bujões de um veículo para outro. Ficaram com o revólver em sua cabeça e brincavam com ele dizendo "será que atira?". Depois foram embora e ligaram para seu patrão pedindo dinheiro. Eles falavam no bairro que o Dé do gás é quem comprava os botijões. Ocorreram vários roubos de forma idêntica. Em determinado dia, acionaram a polícia e foram presos. Foi na delegacia e fez o reconhecimento. Reconheceu um só. Tive absoluta certeza porque ele tem o olho muito grande. Foi resgatado pela polícia. Seu patrão se chamava Ademir Ernesto Sândalo e era da revendedora de gás paulista. A pessoa que reconheceu foi a que ficava aterrorizando com a arma na sua cabeça. Na data da audiência, reconheceu o acusado como bem parecido com o agente, primeiramente, e, depois, reconheceu inequivocamente o acusado com o autor da infração. Na delegacia não teve quaisquer dúvidas no reconhecimento. Ficou cara a cara com esse agente por alguns minutos. Nenhum dos agentes estava de máscara. Na época, roubaram dezenas de botijões. Quando prenderam os réus, vários entregadores foram fazer o reconhecimento. No dia, foram 12 botijões e 1 celular da empresa. Ficou em poder dos réus por cerca de 30 a 40 minutos. O policial foi ouvido na Delegacia (fls. 97). Em juízo confirmou sua versão e relatou que houve 3 ou 4 ocorrências envolvendo o réu. Todos envolvendo veículos de fornecimento de gás. Estavam ocorrendo vários furtos de botijões da mesma maneira. Eles roubavam o gás e depois extorquiam o proprietário pedindo dinheiro para não queimarem o veículo. Foi avisado no dia. Foi com veículo descaracterizado. Viu 2 agentes abordando as vítimas. Eles foram presos. O réu estava em um veículo nas proximidades. Informalmente eles disseram que recebiam encomendas do Dé do Gás que assim agia para quebrar financeiramente seus

concorrentes. O veículo que o réu estava era sempre visto nos locais. Salvo engano a vítima do presente caso reconheceu o autor. Em pelo menos 3 roubos o Fernando foi reconhecido. Destarte, comprovados os fatos descritos na denúncia. Com efeito, o réu foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Ademais, foi ele preso, na época dos fatos, em flagrante pela prática de delito de roubo efetuado com o mesmo "modus operandi" a subtração de botijões de gás. Como se não bastasse isso, ele confessou em Juízo a prática delitativa. Assim, pela prova oral coligida, restaram devidamente caracterizadas as majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, previstas no §2, incisos II e V, artigo 157, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o crime na companhia de terceiros não identificado, e restringindo a liberdade da vítima. Porém, ante a confissão do réu e o documento anexado pela defesa, há que se concluir que o roubo foi praticado com a utilização de um simulacro de arma de fogo. Diante disso, requer o Órgão Ministerial a condenação do acusado nos termos acima propostos. Na aplicação da pena, há que se observar que o acusado aterrorizou a vítima em conduta que exacerbou bastante a normalidade, devendo sua pena ser majorada na primeira fase de sua aplicação. Ademais, há que se observar que na época ele ostentava maus antecedentes e era reincidente (FA a fls. 210/211 e certidões a fls. 204/211) e que confessou a prática delitativa.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). FERNANDO LOURENÇO DA SILVA vem processado pela suposta violação ao artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal. Superada a fase instrutória, o Parquet sustentou, em sede de memoriais, a procedência dos pedidos formulados na inicial acusatória. No entanto, não merece guarida a pretensão punitiva Estatal, consoante fundamentos a seguir aduzidos. O réu está sendo processado pela prática de roubo majorado, porque no dia 10 de fevereiro de 2016, às 13h10, na Rua Jacobe Bergamin, nº 200, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, teria, juntamente com indivíduos não identificados, subtraído, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo a vítima em seus poder, restringindo sua liberdade, doze botijões de gás, pertencentes ao estabelecimento Onogás, bem como um aparelho celular pertencente a Manoel Alves Pereira. Segundo consta, na data dos fatos, o acusado e demais indivíduos, com prévia intenção criminoso, teriam solicitado a entrega de gás no local acima descrito. Porém, assim que a vítima chegou com os botijões, eles supostamente apontaram armas de fogo e anunciaram o assalto. Em seguida, entraram no automóvel dela e se dirigiram até a chácara Moinho, no bairro São Jorge, em Piracicaba. Ali, aguardaram a chegada de um outro indivíduo que conduzia veículo diverso, no qual colocaram os botijões. Na sequência, deixaram o local, levando o celular da vítima, que foi ali abandonada. Ouvida na fase policial, a vítima narrou como ocorreu o crime. Na sequência, afirmou que reconhecia o réu Fernando como sendo um dos autores do roubo. Judicialmente, nesta audiência, a vítima voltou a explicar como foi o assalto: trabalhava com entrega de gás e na ocasião ligaram na empresa para entrega. Assim foi até o local combinado - Estrada do Lixão - e lá foi assaltado. Foi rendido por indivíduos armados. Dois entraram em sua camionete, uma Courier, ficando no meio de dois assaltantes. Ficou com a cara no banco e ficou ouvindo o transporte dos botijões. Disse que ainda ligaram para seu patrão, ameaçando incendiar o carro. Soube que um rapaz do "Dé do Gás" pagava pessoas para efetuarem roubos contra vendedores de gás. Ocorreu ainda fato semelhante e um vendedor desconfiou do pedido. Porém, ele avisou um investigador, que conseguiu efetuar a prisão dos assaltantes. Foram chamadas as demais vítimas para realizarem reconhecimento. Disse que reconheceu um deles, chamando a atenção os olhos dele. Explicou ainda que ficou com o indivíduo por cerca de dois minutos, descrevendo-o como moreno claro, de um metro e setenta de altura e compleição física mais forte. Em juízo, voltou a reconhecer o acusado, embora dizendo que ele não estava arregalando os olhos. Ainda foi ouvido o policial Marcelo Lino, que informou como que ocorreram as investigações. Disse que ocorreram diversos roubos semelhantes. Diversos roubos envolvendo entregadores de gás. O entregador acabava rendido e os botijões roubados. Os roubos envolviam um Gol verde. Disse que os agentes ainda faziam extorsões contra os donos, porque os veículos não tinham seguro. Em uma das

ocasiões, o proprietário de uma empresa o avisou de uma entrega solicitada em local ermo. Foi até lá com viatura descaracterizada e presenciou o roubo. O réu Fernando estava na rua de trás com o Gol verde e foi preso também. Segundo ele, Fernando e demais disseram que atuavam em favor de um indivíduo conhecido como “Dé do Gás”, que não aceitava a concorrência. As vítimas de casos semelhantes foram chamadas e outros quatro roubos foram esclarecidos. Fernando teria sido reconhecido em pelo menos três roubos. Alegou ainda que havia o envolvimento de um falso policial. Assim, o que se verifica é que há apenas o reconhecimento feito pela vítima, o que é muito pouco para embasar uma condenação. Afinal trata-se de uma prova reconhecidamente falha, responsável por diversas condenações equivocadas, como reiteradamente se tem noticiado. Neste sentido: “O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis” (STJ - HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Logo, não por outro motivo que se tem entendido que o reconhecimento deve vir corroborado por algum outro elemento probatório, como testemunho de terceiros ou, ainda, a apreensão do objeto material do crime em poder da pessoa suspeita. Mas isso não ocorreu no caso em apreço, na medida em que a única testemunha ouvida foi o policial civil responsável pelas investigações, que pouco esclareceu sobre o fato específico. Da mesma forma, nada foi apreendido em poder do réu, que não foi preso em flagrante. Não se quer dizer que a vítima está mentindo, mas apenas que, nas circunstâncias do caso apurado, ela não pode isoladamente amparar um decreto condenatório. Afinal, a vítima é tomada de grande emoção no momento do crime e, portanto, pode não ter a oportunidade de visualizar, com detalhes, os agentes da conduta delituosa. Devemos lembrar que o cérebro não é uma câmera de vídeo. Na verdade, acredita-se que a memória é reconstituída a cada vez que é 'chamada', juntando lembranças distribuídas cérebro afora. Por isso, a cada vez que o acontecimento é recordado, há uma nova formação da visualização mental já que novas experiências mudam nossas atitudes e, portanto, como e o que recordamos, explicando-se, também, porque um mesmo acontecimento pode ser recordado de modos diferentes por pessoas diferentes. Nessas circunstâncias procurará, depois, rememorar os fatos, dialogar sobre eles e eventuais lacunas da lembrança serão suprimidas, substituindo-se por sugestões acerca do evento. A psicologia judiciária adverte que a testemunha, depois de recolher a sensação primitiva, sofre uma série de ações que tendem a lhe alterar a imagem do evento. Por isso não se pode afirmar que o depoimento incriminatório prestado pela vítima, em qualquer situação, é prova suficiente para condenar. Dessa forma, por todos os motivos elencados, não existindo prova robusta e contundente contra o apelante, requer-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, caso o entendimento de V. Exa. seja pela condenação, requer-se o afastamento das causas de aumento narradas na denúncia. Em relação à arma de fogo, é incontestável sua potencialidade lesiva não foi comprovada por meio nenhum outro meio. Dessa forma, ainda que a pessoa ofendida tenha relatado que os agentes portavam armas de fogo, certo é que seus depoimentos não são suficientes para confirmar o potencial de vulneração. Nessa linha ensina Paulo Queiroz: & “O entendimento que parece mais acertado é no sentido de que a perícia não é a única maneira de comprovar a potencialidade lesiva da arma, porém, se insuficientes os elementos coligidos aos autos, a sua realização faz-se imprescindível, sob pena de operar verdadeira presunção em desfavor do réu. É dizer, a perícia é dispensável apenas naqueles casos em que haja prova incontestada da potencialidade lesiva do artefato – o testemunho de efetivo disparo, por exemplo. Nos casos em que os elementos coligidos aos autos não fornecerem certeza quanto ao potencial de vulneração, impõe-se a realização do exame pericial” (QUEIROZ, Paulo. Direito penal: parte especial / coordenador Paulo Queiroz – 4ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador, Ed. Juspodivm, 2020. P. 341). Ou seja, quando se diz que a palavra da vítima basta para a caracterização da majorante, exige-se que esse relato seja seguro quanto a sua potencialidade lesiva, como, por exemplo, quando a vítima confirma a ocorrência de algum disparo, o que não é o caso desses autos em que os ofendidos informaram que os assaltantes se utilizaram de arma,

porém sem qualquer certeza sobre sua potencialidade, a qual, conforme as regras basilares do direito penal, não pode ser simplesmente presumida. Além disso, impede destacar que a jurisprudência é tranquila no sentido de que a arma desmuniada não caracteriza a majorante em questão, pois comprovado que a vítima não ficou exposta a maior risco. Logo, verifica-se uma enorme incongruência: a arma apreendida desmuniada não configura a majorante; já a que não foi apreendida tem seu poder de vulneração presumido a partir de simples prova oral. E essa incoerência fica mais acentuada quando se verificam as consequências, já que o reconhecimento de que houve emprego de arma de fogo, além de aumentar substancialmente a pena, torna o delito hediondo. Ou seja, não se mostra razoável que seja aplicada pena tão severa a partir de prova tão frágil. Dessa forma, a causa de aumento deve ser interpretada à luz dos princípios da lesividade, culpabilidade e proporcionalidade, o que no caso em apreço, deve levar à sua exclusão. Além disso, conforme cópia da denúncia envolvendo outro fato pelo qual o réu foi processado, verifica-se que em ocorrência semelhante, de poucos dias depois, foi apreendido um simulacro, o que torna lícita concluir que o réu pode ter utilizado um simulacro nesse primeiro roubo também. Ou seja, há no mínimo, um cenário de dúvida, que deve favorecer a pessoa acusada, motivando também a exclusão da majorante. Da mesma forma não pode subsistir a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade das vítimas. Afinal, não se comprovou que ela ficou privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante. Além disso, todo roubo implica em restrição à liberdade da vítima. No caso em apreço, essa limitação foi apenas a necessário para a prática delitiva. Por fim, requer-se seja reconhecida a atenuante da confissão, fixado regime inicial diverso do fechado, bem como seja autorizado ao réu que apresente eventual recurso em liberdade,

pois ausentes os requisitos da prisão preventiva.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

FERNANDO LOURENÇO DA SILVA, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de fevereiro de 2016, às 13,10 horas, na Rua Jacobo Bergamin nº 200, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, juntamente com indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, 12 botijões de gás, pertencentes ao estabelecimento Onogás, bem como um aparelho celular pertencente a Manoel Alves Pereira. Narra a denúncia que o acusado se ajustou com indivíduos não identificados para a prática de crime de roubo.

Assim agindo, na data dos fatos, com prévia intenção criminosa, o réu e seus comparsas solicitaram uma entrega de gás para o local acima mencionado. Quando a vítima chegou ao endereço com tais botijões, abordaram-na e, utilizando-se de armas de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, entraram em seu veículo, assumiram a direção e se dirigiram à chácara Moinho, no Bairro São Jorge, nesta comarca de Piracicaba. Em seguida, aguardaram a chegada de outro indivíduo não identificado em um veículo, para o qual transferiram os botijões de gás. Após, evadiram-se em tal automóvel com os botijões e o celular da vítima e abandonaram-na em seu veículo naquele local.

A denúncia foi recebida em 26/10/2021 (fls. 184). O réu foi citado (fls. 197).

Defesa preliminar apresentada às fls. 201/203. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 212).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Após, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento parcial da denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime, bem assim as majorantes, com exceção do emprego de arma de fogo.

O Defensor pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede em parte.

Autoria e materialidade do delito, bem assim as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 07/08;
- 2) Auto de avaliação indireta de fls. 156;
- 3) Auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12/13;
- 4) Prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 124), o acusado negou o crime, dizendo que, na data dos fatos, encontrava-se preso.

Interrogado em juízo (gravação), confessou a infração penal, dizendo que praticou o roubo em questão em concurso com outras duas pessoas. Abordaram a vítima, levaram-na no veículo de entrega de gás até outro local, onde descarregaram os botijões, colocando-os em outro automóvel e, assim, subtraindo-os. Negou, apenas, a utilização de arma de fogo para intimidação da vítima, dizendo que usaram apenas um simulacro, o qual, aliás, foi apreendido pelo policial Marcelo Lino num roubo praticado por eles dias depois. Disse que, na época, cometeu alguns roubos de botijões de gás com o mesmo "modus operandi" e que ele e seus comparsas agiam a mando de um homem conhecido como "Zé do Gás", o qual queria quebrar a concorrência. A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase extrajudicial (fls. 11 e 23) e em juízo (gravação), a vítima declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando na empresa de gás e recebeu uma solicitação para entregar botijão de gás no sítio do Irineu (estrada do lixão, como era chamada a Rua Jacobe Bergamin). Chegando ao local, saíram três agentes do mato e o abordaram anunciando um assalto. Um deles, que era de cor parda, encostou e já retirou o celular da empresa de seu bolso. Ato contínuo, os demais se aproximaram. Um ficou no local dos fatos e dois entraram em seu veículo, sendo que um deles (reconheceu-o como sendo o réu) ameaçava-o com uma arma de fogo. Naquele local, a carga que estava em sua camionete, 12 botijões de gás, sendo 08 cheios e 04 vazios, foi transferida por eles para o outro automóvel. Ficou em poder dos agentes de 30 a 40 minutos, sempre sob a mira da arma de fogo, a qual ficou empunhada pelo réu, que o "apavorava", dizendo para os demais "atiro ou não atiro nele?". Após, os homens se evadiram, deixando-o ali dentro do veículo. Foi resgatado pela polícia, que, com o helicóptero, encontrou-o. Soube que, no dia dos fatos, enquanto estava no local, os criminosos ligaram para seu patrão exigindo R\$ 3.000,00 para não atear fogo no veículo dentro do qual foi deixado (eles só levaram embora as chaves). Comentou que, na época, diariamente estavam ocorrendo roubos de botijões de gás no momento da entrega. Relatou que alguns dias depois, três agentes foram detidos por um roubo de botijões de gás com o mesmo "modus operandi" e, na ocasião, todas as vítimas de roubos semelhantes foram chamadas à delegacia para fazerem reconhecimento. Na ocasião, reconheceu o réu como um dos autores do crime (sem sombra de dúvidas), mas não reconheceu os demais. Na audiência, repetiu o reconhecimento do réu como um dos autores da infração, dizendo que era ele quem o "apavorava" com a arma de fogo.

Anoto que não há por que se descrever do reconhecimento feito pela vítima e de seu relato, eis que não há motivos para fazer uma falsa acusação contra o réu, pessoa que sequer conhecia anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos como este, é de suma importância a palavra da vítima:

"Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A

Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas – Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso improvido”. (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho – j. 12/01/2021). “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – Recurso da defesa – Pleito absolutório – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Reconhecimento procedido pela vítima e declarações por ela prestadas que se revestem de valor probatório – Provas testemunhais que comprometem sobremaneira o réu, desmentindo a pueril versão por ele apresentada – Condenação mantida – Recurso da acusação – Pleito de reconhecimento da majorante atinente ao emprego de arma – Cabimento – Desnecessidade de apreensão e submissão da arma à perícia – Precedentes – Pena redimensionada – Regime inicial fechado único adequado. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido”. (TJSP - Apelação Criminal 1500830-23.2019.8.26.0616. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis – j. 17/12/2020) – g.n.

No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que “a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova” (AgRg no AREsp 1.557.476/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 18/02/2020) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ - j. 18/08/2020) – g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 16/06/2020) – g.n.

Ademais, o relato da vítima encontra amparo nas declarações prestadas na fase informativa (fls. 97) e em juízo (gravação), pelo investigador de polícia Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira.

Declarou esse agente policial que, na época, atuava na DIG e recebeu informação de proprietários de estabelecimentos que revendiam botijões de gás GLP de que, sempre que havia um pedido para entrega em determinada região da cidade, a carga era roubada, sendo usado um veículo Gol verde pelos autores dos crimes. Eles diziam, ainda, que, os agentes criminosos ligavam para o dono do caminhão das entregas exigindo dinheiro para liberarem o veículo, que, geralmente, não tinha seguro. No dia 24/02/2016 recebeu notícia de que um veículo de entrega de gás GLP poderia ser alvo de roubo na Rua Marino nº 30, no bairro Costa Rica, pois se tratava de lugar afastado e suspeito. Assim, foi com sua equipe até o local e montaram campana.

Viram quando o caminhão do gás chegou e seu condutor foi abordado por dois indivíduos, que anunciaram o assalto. Quando eles rendiam o motorista, aproximou-se com sua equipe e os detiveram. Conseguiram, inclusive, deter um terceiro indivíduo, posteriormente identificado como sendo o réu Fernando, que se encontrava nas imediações com um veículo Gol verde ligado (igual ao descrito pelas vítimas como sendo usado pelos agentes) para dar fuga aos comparsas. Informalmente, os agentes criminosos contaram que o roubo havia sido executado a mando de “Zé do Gás” (um empresário que tinha uma empresa de gás na cidade e que queria “quebrar” os concorrentes) e auxiliado por Alessandro Cypriano, que se passava por falso policial. Enquanto apresentavam o flagrante na delegacia de polícia, chamaram todas as vítimas para que procedessem ao reconhecimento pessoal dos detidos, sendo o réu Fernando reconhecido por, pelo menos, três delas. Na fase informativa, disse que a vítima do roubo tratado nesses autos reconheceu o réu Fernando como um dos autores do roubo por ele sofrido.

Diante desse contexto, não há dúvidas da prática do delito de roubo pelo réu. Ele próprio confessou, em juízo, a autoria do crime, bem assim o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima.

Conforme certidão da VEC (fls. 245), o réu estava solto na data dos fatos, o que afasta a alegação por ele trazida na fase informativa de que estaria preso naquele dia. De fato, o réu foi preso em flagrante dias após o crime em questão, por uma tentativa de roubo com o mesmo “modus operandis”, conforme relatou o investigador de polícia Marcelo e demonstra a certidão de objeto e pé juntada às fls. 205 (proc. 0002454-02.2016.8.26.0451, data do fato 24/02/16, fls. 205/206).

Por outro lado, ele foi reconhecido pela vítima não só na fase policial, mas também nesta data.

De rigor, portanto, a condenação por um crime de roubo contra a vítima Onogás (tanto os botijões quanto o celular pertenciam à empresa e não à pessoa física Manoel), com as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima.

Deve ser afastada, somente, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, eis que a negativa do réu quanto a esse aspecto não foi afastada pelas provas dos autos.

Contrariamente, sua versão de que o objeto usado para intimidar a vítima era um simulacro de arma de fogo encontra amparo no documento juntado nesta audiência pela combativa Defesa, o qual demonstra que, quando foi preso dias depois do roubo em questão por outro roubo praticado com o mesmo “modus operandi”, o objeto apreendido na posse do réu e de seus comparsas era um simulacro e não uma arma verdadeira.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do acusado por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, passo à individualização das penas.

O réu possui maus antecedentes (condenação por crime de tráfico de entorpecentes no processo criminal nº 17368-23.2006, fls. 206/207 c.c. fls. 180, com pena corporal julgada extinta em 08/09/2008 e a de multa em 27/10/2010).

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como

maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariiedade do julgador na fase de dosimetria da pena. As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são totalmente favoráveis.

O réu exacerbou na conduta criminosa, agindo desnecessariamente de forma extremamente agressiva e ameaçadora com a vítima, a qual já estava rendida e totalmente incapaz de reagir, até mesmo porque havia três agentes criminosos subjugando-a. De fato, durante toda a ação criminosa, ele apontava para ela o objeto que ela acreditava ser uma arma de fogo verdadeira e perguntava aos comparsas "atiro ou não atiro?". Evidente que isso causou maior temor, maior trauma ao ofendido.

Assim, fixo as penas base em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (processo criminal nº 20635-95.2009, fls. 207/208 c.c. fls. 181).

Por outro lado, o réu tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime. Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

Não há causas de diminuição das penas.

Reconhecidas majorantes (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, elevo as reprimendas em 1/3, perfazendo sete anos, um mês e dez dias de reclusão e dezessete dias-multa.

Em razão da quantidade da pena aplicada, da espécie do crime pelo qual o réu está sendo condenado, de sua maior gravidade e considerando que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, determino que inicie o cumprimento da pena corporal em regime fechado e, deixo de substituí-la por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim de conceder o "sursis".

Por não haver condições de se apurar a condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu FERNANDO LOURENÇO DA SILVA a cumprir sete anos, um mês e dez dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar dezessete dias-multa, no piso legal, por ter infringido uma vez o artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Diante dos maus antecedentes, da reincidência e em razão da espécie de crime pelo qual o réu está sendo condenado e sua maior gravidade e graves consequências, conforme já exposto acima, o que revela maior periculosidade, necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Portanto, recomende-se o réu na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença como ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do MP ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a acusação. Regularize-se o sistema informatizado.

Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido

é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.